

ADCYTHERIX

Société par actions simplifiée au capital de 512,89 euros
Siège social : 17 Boulevard Augustin Cieussa 13007 Marseille
987 575 784 RCS Marseille

(ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 14 AOÛT 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le quatorze août,

La société ALIXAR BV, représentée par Monsieur Jack Elands, agissant en qualité de président de la Société (le « **Président** »),

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 d'un montant nominal de 450,42 euros par émission de 45.042 ABSA A-1

Le Président, connaissance prise **(i)** du procès-verbal des Décisions des Associés, **(ii)** des bulletins de souscription remis par les souscripteurs à l'Augmentation de Capital 1 et **(iii)** du certificat du dépositaire des fonds attestant qu'à la date du 14 août 2025, l'intégralité des fonds correspondant à l'Augmentation de Capital 1 ont été versés par les souscripteurs sur le compte « *augmentation de capital 1* » ouvert spécialement à cet effet au nom de la Société dans les livres de la banque [...],

constate que les souscripteurs ont souscrit à l'intégralité de l'Augmentation de Capital 1 dans les délais et conditions fixés par les décisions susvisées,

constate en conséquence que le délai de souscription à l'Augmentation de Capital 1 se trouve clos,

constate qu'ainsi, les 45.042 ABSA A-1 ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité avec les conditions de l'émission ainsi que les lois et règlements en vigueur, que, par suite, l'Augmentation de Capital 1 d'un montant nominal total de 450,42 euros se trouve définitivement réalisée et que le capital social de la Société s'élève désormais à 963,31 euros.

DEUXIÈME DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 d'un montant nominal de 62,50 euros par émission de 6.250 ABSA A-1 S

Le Président, connaissance prise **(i)** du procès-verbal des Décisions des Associés, **(ii)** du bulletin de souscription remis par le souscripteur à l'Augmentation de Capital 2 et **(iii)** du certificat du dépositaire des fonds attestant qu'à la date du 14 août 2025, l'intégralité des fonds correspondant à l'Augmentation de Capital 2 ont été versés par le souscripteur sur le compte « *augmentation de capital 2* » ouvert spécialement à cet effet au nom de la Société dans les livres de la banque [...],

constate que le souscripteur a souscrit à l'intégralité de l'Augmentation de Capital 2 dans les délais et conditions fixés par les décisions susvisées,

constate en conséquence que le délai de souscription à l'Augmentation de Capital 2 se trouve clos,

constate qu'ainsi, les 6.250 ABSA A-1 S ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité avec les conditions de l'émission ainsi que les lois et règlements en vigueur, que, par suite, l'Augmentation de Capital 2 d'un montant nominal total de 62,50 euros se trouve définitivement réalisée et que le capital social de la Société s'élève désormais, conformément à la précédente décision, à 1.025,81 euros.

TROISIÈME DÉCISION

Ratification de la modification des statuts de la Société

Le Président,

connaissance prise du projet de statuts modifiés figurant en **Annexe 1** des présentes,

prenant acte des Décisions des Associés de modifier les statuts de la Société sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

décide en conséquence de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital, de faire usage du pouvoir qui lui a été conféré par les Décisions des Associés, et

décide de ratifier les statuts modifiés adoptés aux termes des Décisions des Associés, tels qu'ils figurent en **Annexe 1** des présentes.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Extrait certifié conforme par le président.

Le présent extrait des décisions du président est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docuSign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

67DAA8D2855F43E...

Le Président

ALIXAR BV

Représentée par Jack Elands

Annexe 1
Statuts modifiés

ADCYTHERIX

Société par actions simplifiée
au capital de 1.025,81 euros
Siège social : 17 Boulevard Augustin Cieussa
13007 Marseille

987 575 784 RCS Marseille
(la « **Société** »)

STATUTS

Mis à jour par décisions de la collectivité des associés en date du 31 juillet 2025 et décisions du président en date du [] 2025

Certifiés conformes par le Président

TITRE I – FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIÉTÉ

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée. Elle est régie par les dispositions légales et réglementaires applicables (notamment les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce) et par les dispositions des présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la forme de société par actions simplifiée avec un ou plusieurs associés. Toute prérogative conférée à la collectivité des associés par les Statuts est exercée indifféremment par l'associé unique et réciproquement.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- à titre principal : les prestations de recherche et de développement de nouvelles solutions thérapeutiques dans le domaine pharmaceutique et dans celui des biotechnologies ;
- à titre accessoire :
 - l'exploitation commerciale de son futur portefeuille de brevets et de son savoir-faire ;
 - la commercialisation, l'exploitation, la vente, la fabrication et l'acquisition, par tous moyens directs ou indirects, de produits, d'outils de recherche, de plates-formes de recherche et de solutions thérapeutiques dans ces domaines, ainsi que l'exploitation, la vente, la commercialisation, la concession en licence, l'obtention en licence et l'acquisition, par tous moyens directs ou indirects, de brevets, de marques, d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle et de savoir-faire ;
 - la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de mise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissement, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

Et, plus généralement, la mise en œuvre de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : **ADCYTHERIX**.

Tous les actes et documents, émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « *société par actions simplifiée* » ou des initiales « SAS », et de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

17 Boulevard Augustin Cieussa
13007 Marseille.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France Métropolitaine par simple décision du Président, auquel cas celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence sous réserve de la ratification de cette décision par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Le siège social peut également être transféré (i) en tout lieu (sauf à l'étranger) en vertu d'une décision collective des associés ou par décision de l'associé unique et (ii) à l'étranger en vertu d'une décision unanime des associés ou par décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf décision de dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

A la constitution de la Société, l'associé unique et fondateur de la Société en formation a apporté la somme de quarante-cinq euros (45 €) comme l'atteste le certificat de dépôt des fonds émis par la banque BNP Paribas – Centre d'affaires Provence Méditerranée Entreprises localisée 42 boulevard de Dunkerque, ZAC de La Joliette, 13002 Marseille.

Par décisions de l'associé unique en date du 18 mars 2024, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant de cinquante-cinq euros (55 €), par la création et l'émission au pair de cinq mille cinq cents (5.500) actions ordinaires, souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces.

Par décisions de la collectivité des associés en date du 15 avril 2024 :

- les dix mille (10.000) actions ordinaires existant à cette date ont été labellisées « actions O » aux fins d'identification exclusivement ;
- il a été créé une seconde sous-catégorie d'actions ordinaires, labellisées « actions PS » aux fins d'identification exclusivement ;
- le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant de cent vingt-cinq euros et trente-neuf centimes (125,39 €), correspondant à une souscription de 10.031.074,61 €, prime d'émission incluse, par la création et l'émission de douze mille cinq cent trente-neuf (12.539) actions ordinaires labellisées « PS », souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces.

Par décisions de la collectivité des associés en date du 13 mai 2024, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant de deux cent cinquante euros (250 €), correspondant à une souscription de 20.000.000 €, prime d'émission incluse, par la création et l'émission de vingt-cinq mille (25.000) actions ordinaires labellisées « PS », souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces.

Par décisions de la collectivité des associés en date du 18 décembre 2024, le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, d'un montant de trente-sept euros et cinquante centimes (37,50 €), par la création et l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions ordinaires labellisées « O », souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces.

Par décisions de la collectivité des associés en date du 31 juillet 2025, les trente-sept mille cinq cent trente-neuf (37.539) actions ordinaires labellisées « PS » ont été converties en actions de préférence dites « Actions Seed », la dénomination des treize mille sept cent cinquante (13.750) actions ordinaires labellisées « O » a été modifiée en « actions ordinaires » et le capital social de la Société a été augmenté, en numéraire, (i) d'un montant total de quatre cent cinquante euros et quarante-deux centimes (450,42 €), par la création et l'émission de quarante-cinq mille quarante-deux (45.042) actions de préférence dites « Actions A » souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces et (ii) d'un montant total de soixante-deux euros et cinquante centimes (62,50 €), par la création et l'émission de six mille deux cent cinquante (6.250) actions de préférence dites « Actions A S » souscrites par apport en numéraire et intégralement libérées lors de la souscription par versement d'espèces.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-un centimes (1.025,81 €).

Il est divisé en CENT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UNE (102.581) actions d'UN centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, réparties comme suit :

- TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (13.750) actions ordinaires ;
- TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF (37.539) actions de préférence dites « Actions Seed » ;

- QUARANTE-CINQ MILLE QUARANTE-DEUX (45.042) actions de préférence dites « Actions A » ; et
- SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE (6.250) actions de préférence dites « Actions A S ».

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1 Augmentation du capital

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, le capital social peut être augmenté, selon toutes modalités prévues par la loi, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés, seuls compétents pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer cette compétence au Président, sous réserve de l'autorisation préalable du Comité de Supervision dans les conditions prévues par la loi. Lorsque l'associé unique ou la collectivité des associés décide une augmentation de capital, il peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital (y compris pour les actions de préférence sans droit de vote), droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Les associés peuvent décider, dans les conditions prévues par la loi et les Statuts, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si l'associé unique ou la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2 Amortissement ou réduction du capital

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, le capital social peut être amorti conformément aux modalités prévues par le Code de commerce.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

8.3 Décisions concernant les modifications du capital social

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu

entre les associés, les décisions relatives aux modifications du capital social sont prises par l'associé unique ou la collectivité des associés, dans les conditions définies à l'article 19 des Statuts.

ARTICLE 9 – LIBÉRATION DES ACTIONS

9.1 Actions de numéraire

Les actions nouvelles de numéraire souscrites sont libérées du quart au moins de leur valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission en cas d'augmentation de capital. La libération du solde du nominal intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Président, dans des conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Les actions souscrites dans le cadre d'une augmentation de capital décidée dans les conditions prévues par le Livre deuxième du Code de commerce doivent être intégralement libérées avant d'être attribuées en rémunération d'un apport effectué en numéraire.

Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie d'une libération en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

Les appels de fonds et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portés à la connaissance des associés, quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec demande d'avis de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

La Société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articles L. 228-27 et suivants du Code de commerce.

9.2 Actions d'apport en nature

Les apports en nature doivent faire l'objet d'un contrat d'apport. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété.

Les actions représentatives d'apport en nature doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

ARTICLE 10 – FORME ET PROPRIÉTÉ DES ACTIONS - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

10.1 Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

10.2 Propriété des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes individuels et registre tenus à cet effet par la Société au siège social.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

10.3 Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises, en cas de pluralités d'associés, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

10.4 Démembrement de propriété

Sauf convention contraire notifiée à la Société, en cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions collectives extraordinaires. La convention est notifiée à la Société par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique conformément et dans les conditions fixées à l'article L. 100 I alinéas 1 et 2 du Code des postes et des communications électroniques. La Société sera tenue d'appliquer ladite convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant son envoi.

Dans tous les cas, le nu-propiétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote. Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

ARTICLE 11 – NÉGOCIABILITÉ ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1 Négociabilité

Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

En cas d'augmentation de capital, les actions créées sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

11.2 Transmission

La cession des titres s'opère, à l'égard de la Société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont

pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, appelé « registre des mouvements de titres ».

La transmission de titres à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, en cas de pluralité d'associés, la cession d'actions à un tiers comme entre associés, à quelque titre que ce soit, est libre.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

12.1 Stipulations générales

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des associés.

Chaque action donne droit de participer aux délibérations de la collectivité des associés, y compris lorsque les actions ne confèrent pas de droit de vote.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, les droits attachés aux actions ne pourront être modifiés que si cette modification est approuvée par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Chaque associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, les présents Statuts et la loi applicable.

Les droits et obligations suivent l'action, quel qu'en soit le titulaire.

12.2 Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à chaque action démembrée ou non est exercé conformément à l'article 10.4 ci-dessus.

12.3 Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, sous réserve des stipulations de l'Article 13 ci-dessous.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les Actions Seed, les Actions A et les Actions A S (les « **Actions de Préférence** ») sont des actions de préférence au sens des articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce. Sous réserve des droits particuliers décrits ci-dessous attachés aux Actions de Préférence, toutes les actions auront les mêmes droits, et, notamment, disposeront des mêmes droits de vote lors des assemblées générales des associés de la Société, à chaque action étant attaché un droit de vote, dans les conditions prévues par la loi, tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés et les Statuts de la Société, et donnent le droit de recevoir tout bénéfice mis en distribution, proportionnellement à la quote-part du capital qu'elles représentent.

Les Actions de Préférence bénéficient, en complément des droits attachés par la loi et les présents Statuts aux actions ordinaires, et à titre permanent, des droits et préférences décrits ci-après.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, les droits attachés aux Actions de Préférence ne peuvent être modifiés que si cette modification est décidée par décision collective extraordinaire des associés après approbation par l'assemblée spéciale des associés titulaires d'Actions de Préférence de la catégorie concernée, conformément aux stipulations de l'article 19.4.

13.1 Droit de liquidation préférentielle

13.1.1 Événement de Liquidité

En cas de cession à un tiers ou à un associé (ou à plusieurs tiers et/ou associés agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce) d'un nombre d'actions et/ou de droits de vote entraînant un changement de contrôle de la Société (au sens de l'article L. 233-3, I et II du Code de commerce), que ce soit dans le cadre d'une seule opération ou d'une série d'opérations liées (un « **Événement de Liquidité** »), le montant devant être payé à chacun des associés, net des frais de cession et après remboursement de l'ensemble des dettes de la Société qui sont exigibles à la date de cet Événement de Liquidité, le cas échéant (le « **Produit** »), doit être réparti entre ces associés de la manière suivante :

- a) En premier lieu, à tous les associés, indépendamment de la catégorie de leurs actions, un montant égal à 100 % de la valeur nominale des actions qu'ils détiennent.

Si le Produit disponible est insuffisant pour couvrir intégralement ce montant, il sera réparti entre les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes catégories confondues.

- b) Ensuite, aux titulaires d'Actions A et d'Actions A S :

- (i) un montant égal à la prime d'émission versée à la Société lors de la souscription de ces Actions A et Actions A S ;
- (ii) augmenté du montant des dividendes déclarés ou courus mais non encore versés aux Actions A et Actions A S ;
- (iii) diminué du montant des dividendes déjà versés aux Actions A et Actions A S.

Si le Produit disponible est insuffisant pour couvrir intégralement ce montant, il sera réparti entre les titulaires d'Actions A et Actions A S au prorata du nombre d'Actions A et Actions A S qu'ils détiennent.

- c) Ensuite, aux titulaires d'Actions Seed :

- (i) un montant égal à la prime d'émission versée à la Société lors de la souscription de ces Actions Seed ;
- (ii) augmenté du montant des dividendes déclarés ou courus mais non encore versés aux Actions Seed ;
- (iii) diminué du montant des dividendes déjà versés aux Actions Seed.

Si le Produit disponible est insuffisant pour couvrir intégralement ce montant, il sera réparti entre les titulaires d'Actions Seed au prorata du nombre d'Actions Seed qu'ils détiennent.

- d) Ensuite, aux titulaires d'actions ordinaires :

- (i) un montant égal à la prime d'émission versée à la Société lors de la souscription de ces actions ordinaires ;
- (ii) augmenté du montant des dividendes déclarés ou courus mais non encore versés aux actions ordinaires ;
- (iii) diminué du montant des dividendes déjà versés aux actions ordinaires.

Si le Produit disponible est insuffisant pour couvrir intégralement ce montant, il sera réparti entre les titulaires d'actions ordinaires au prorata du nombre d'actions ordinaires qu'ils détiennent.

- e) Enfin, le solde éventuel du Produit sera réparti entre tous les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes catégories confondues.

13.1.2 Paiement en nature ou en plusieurs fois

Si le Produit est versé en partie en numéraire et en partie en nature, les règles de répartition ci-dessus s'appliqueront à la valeur totale du Produit, sans distinction de forme, de sorte que, une fois les droits financiers revenant à chaque associé déterminés, chacun recevra une fraction proportionnelle du Produit en numéraire et en nature.

Si le Produit est versé en plusieurs tranches ou distributions, celles-ci seront agrégées et considérées comme un versement unique aux fins de la présente clause.

13.1.3 Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent *mutatis mutandis* en cas de :

- cession ou licence exclusive d'une part substantielle des actifs de la Société (y compris les droits de propriété intellectuelle) ou paiement d'option (ou conclusion d'un accord similaire) en vue de la vente de tout ou partie substantielle des actifs (y compris les droits de propriété intellectuelle) ou des actions de la Société ;
- liquidation ou dissolution de la Société ;
- réduction de capital de la Société non motivée par des pertes ;
- distribution de réserves, de dividendes ou acompte sur dividendes versé par la Société ; ou
- apport de 50 % ou plus du capital social de la Société à un tiers ou un associé, fusion ou scission de la Société à l'issue de laquelle les actions de la Société existant immédiatement avant l'opération ne seraient pas converties ou échangées contre au moins la majorité des actions de la société survivante.

(a) Cession d'actifs

En cas de :

- (i) cession ou licence exclusive d'une part substantielle des actifs de la Société ou de ses filiales (y compris les droits de propriété intellectuelle) ; ou
- (ii) paiement d'option (ou conclusion d'un accord similaire) en vue de la vente de tout ou partie substantielle des actifs (y compris les droits de propriété intellectuelle) ou des actions de la Société,

et à la demande d'associés représentant au moins 60 % des Actions de Préférence émises, le Produit perçu par la Société à l'occasion de l'un quelconque de ces événements pourra faire l'objet d'une distribution de réserves, de dividendes, d'un acompte sur dividendes ou d'une réduction de capital non motivée par des pertes, réparti entre les associés conformément aux dispositions de l'article 13.1.1, *mutatis mutandis*.

(b) Liquidation et événements assimilés

Les dispositions de l'article 13.1.1 ci-dessus s'appliquent *mutatis mutandis* en cas de :

- liquidation ou dissolution de la Société ;
- réduction de capital de la Société non motivée par des pertes ; ou

- distribution de réserves, de dividendes ou acompte sur dividendes versé par la Société.

(c) Apport ou fusion

En cas:

- d'apport de 50 % ou plus du capital social de la Société à un tiers ou à un associé ; ou
- de fusion ou scission de la Société à l'issue de laquelle les actions de la Société existant immédiatement avant l'opération ne seraient pas converties ou échangées contre au moins la majorité des actions de la société survivante

(ci-après une « **Opération de Fusion** »),

les actions nouvellement émises (les « **Actions Nouvelles** ») par l'entité bénéficiaire de l'apport ou par l'entité survivante, selon le cas, en échange des actions transférées par les associés de la Société dans le cadre de l'Opération de Fusion, seront réparties entre les associés à la date de l'Opération de Fusion conformément aux principes énoncés à l'article 13.1.1, *mutatis mutandis*.

Dans l'hypothèse où les Actions Nouvelles seraient des titres cotés sur un marché réglementé, leur valeur sera déterminée sur la base de la moyenne pondérée de leur cours sur les trente (30) jours de bourse précédant l'Opération de Fusion. Dans tous les autres cas, la valeur de marché sera :

- égale à la valeur des actions utilisée pour déterminer le ratio d'échange dans le cadre de l'Opération de Fusion ; ou
- à défaut, déterminée par un expert indépendant reconnu et choisi d'un commun accord entre les associés concernés.

13.1.4 Stipulations générales

Si les titulaires d'Actions de Préférence reçoivent, postérieurement à l'Évènement de Liquidité, des paiements (conditionnels ou non) dans le cadre de la même opération et/ou plusieurs distributions, ces paiements et/ou distributions seront additionnés les uns aux autres aux fins des stipulations des articles 13.1.3 (a) à 13.1.3 (c) et seront réputés à ces fins avoir été reçus comme s'il s'agissait d'un montant global unique.

Les montants visés aux articles 13.1.3 (a) à 13.1.3 (c) seront automatiquement ajustés pour tenir compte de tout regroupement ou fractionnement d'actions ou de tout événement de nature similaire affectant le nombre total d'actions en circulation.

13.2 Droits de Conversion

13.2.1 Tout titulaire d'Actions de Préférence peut, à tout moment et à sa seule initiative, volontairement convertir tout ou partie de ses Actions de Préférence en Actions Ordinaires, selon un ratio de conversion d'une (1) action ordinaire pour une (1) Action de Préférence, sous réserve des ajustements appropriés en cas de division ou regroupement d'actions ou opérations similaires, et sous réserve du respect des dispositions légales applicables et des présents Statuts.

13.2.2 Les Actions A-S seront intégralement converties en Actions A dans l'hypothèse où elles viendraient à être détenues par toute personne autre que Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd. ou l'un de ses Affiliés (tel que ce terme est défini ci-après), selon un ratio de conversion d'une (1) Actions A-S pour une (1) Action A, sous réserve des ajustements appropriés en cas de division ou regroupement d'actions, distribution d'actions gratuites, ou opérations similaires, et sous réserve du respect des dispositions légales applicables et des présents Statuts.

13.2.3 Les Actions de Préférence seront intégralement converties en Actions Ordinaires dans les cas suivants :

- a) dans le cas où tout ou partie des actions de la Société (ou *American Deposit Shares* ou *American Deposit Receipts* les représentant) seraient admises sur le marché réglementé Euronext en France, le London Stock Exchange au Royaume-Uni, le Nasdaq Global Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis (une « **Introduction en Bourse** » ou « **IPO** ») sur la base d'une valorisation *pre-money* d'un montant minimum de 300.000.000 euros (une « **Introduction Qualifiée** »). Dans ce cas, la conversion s'effectuera selon un ratio de 1:1, sous réserve des ajustements mentionnés ci-dessus ;
- b) en cas d'Introduction en Bourse ne remplissant pas les conditions d'une Introduction Qualifiée, sous réserve de son approbation préalable par une majorité d'associés représentant au moins 60 % des Actions de Préférence. Dans cette hypothèse, les Actions de Préférence seront converties en un nombre d'Actions Ordinaires permettant aux titulaires d'Actions de Préférence de détenir, après conversion, une proportion du capital équivalente à celle qu'ils auraient reçue dans le cadre d'un Événement de Liquidité, sur la base de la valorisation *pre-money* attendue de l'Introduction en Bourse, conformément à l'article 13.1 des présentes (sous réserve des ajustements mentionnés ci-dessus) ;
- c) Nonobstant toute disposition contraire du présent article 13, dans le cadre ou à compter de la réalisation d'une Introduction en Bourse, aucun porteur d'Actions A-S ne pourra recevoir (et la Société s'engage à ne pas réaliser une conversion d'Actions A-S en Actions Ordinaires qui aurait cet effet) un nombre d'Actions Ordinaires qui porterait la détention des titulaires d'Actions A-S (ensemble avec ses Affiliés) ou qui les rendraient bénéficiaires effectifs (directement ou indirectement) d'un nombre d'Actions Ordinaires excédant le Pourcentage Maximum (tel que ce terme est défini ci-après), et dans l'hypothèse d'une telle conversion, les Actions A-S détenues par ce titulaire (et ses Affiliés) seront converties en Actions Ordinaires sur la base d'un ratio permettant au porteur de détenir un nombre d'Actions Ordinaires représentant le Pourcentage Maximum (arrondi à l'entier immédiatement inférieur en cas de nombre à décimale).

Il est précisé qu'en cas de conversion en vertu du présent article 13.2.3, les droits, préférences et privilèges attachés aux Actions de Préférences en vertu des présentes et du Pacte, continueront de s'appliquer jusqu'à la date effective de l'Introduction en Bourse.

Dans le cas où, quatre-vingt-dix (90) jours après la date des décisions collective des associés ayant statué sur l'augmentation de capital préalable à l'Introduction en Bourse, cette dernière n'aurait pas eu lieu, les titulaires d'Actions de Préférence auront le droit d'être rétablis dans la situation qui était la leur avant cette conversion.

13.2.4 Pour les besoins du présent article 13.2 :

- (1) « **Affilié** » signifie, relativement à une Personne donnée,
 - a. toute autre Personne : (i) dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement, par la Personne donnée ou par la société de gestion qui gère, directement ou par délégation de gestion, ou qui conseille la Personne donnée ; ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, le Contrôle de la Personne donnée ou de la société de gestion qui gère, directement ou par délégation de gestion, ou qui conseille la Personne donnée ; ou (iii) dont le Contrôle est détenu, directement ou indirectement, par l'entité qui Contrôle elle-même directement ou indirectement la Personne donnée ou la société de gestion qui gère, directement ou indirectement ou par délégation de gestion, ou qui conseille la Personne donnée ; ou (iv) qui est gérée ou conseillée par la même société de gestion ou le même conseiller en investissement financier que la Personne donnée ;
 - b. ses actionnaires ou porteurs de parts en cas de liquidation.
- (2) « **Personne** » signifie toute personne physique, ou toute société ou groupement (y compris à but non lucratif), fonds, joint-venture, succession, fiducie, groupement d'intérêt économique ou autre entreprise, association, organisation ou entité, existante ou future, étant précisé que sera considérée comme ayant la qualité de fonds ou de société d'investissement toute entité juridique dont la gestion est assurée par des gestionnaires professionnels (en ce compris, notamment, les FPCI, SLP, FCPR, FCPI, FPS et FIP, et les partnerships (sociétés de personnes à responsabilité illimitée)) ;
- (3) « **Bénéficiaire effectif** » (et ses dérivés) a le sens qui est donné à ce terme dans la section 13d-3 promulguée en vertu du *United States Securities Exchange Act de 1934* (tel que modifié) ;
- (4) le terme de « **Contrôle** » (et ses termes dérivés « contrôlé » et « contrôlant ») a, pour les besoins des définitions ci-dessus, le sens qui lui est donné à l'article L.233-3, I et II du Code de commerce ;
- (5) « **Pourcentage Maximum** » signifie 9,9% des Actions Ordinaires en circulation immédiatement après la conversion des Actions de Préférence conformément à cet Article 13.2, étant précisé que les porteurs des Actions A-S pourront, à tout moment, ajuster ce pourcentage en notifiant la Société d'un Pourcentage Maximum modifié, qui sera en tout état de cause inférieur ou égal à 9,9%, étant précisé que, à la suite d'une IPO, toute augmentation du Pourcentage Maximum ne deviendra effective que 61 jours après la notification de cette modification par le Porteur (ou ses Affiliés) à la Société ;
- (6) « **Actions Ordinaires** » signifie les actions ordinaires de la Société, telles que décrites dans les présents Statuts, et/ou toute autre catégorie d'actions à droit

de vote de la Société (ou de son successeur) qui seraient émises lors de la conversion des Actions A-S ou de tout autre instrument ou titre convertible, échangeable ou donnant droit à de tels titres.

13.3 Représentants au Comité de Supervision

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés :

- a) trois (3) membres du Comité de Supervision de la Société et deux (2) censeurs seront désignés parmi les candidats proposés par les titulaires d'Actions Seed.
- b) deux (2) membres du Comité de Supervision et trois (3) censeurs seront désignés parmi les candidats proposés par les titulaires d'Actions A ; et
- c) un (1) censeur sera désigné parmi les candidats proposés par les titulaires d'Actions A S.

13.4 Droits d'information renforcés

Tout titulaire d'Actions de Préférence détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société sur une base non diluée (un « **Associé Qualifié** ») bénéficie d'un droit d'information renforcé, dans les conditions suivantes :

- a) Chaque Associé Qualifié pourra accéder, pendant les heures normales de travail et moyennant un préavis de cinq (5) jours, aux documents sociaux et comptables de la Société et bénéficiera d'un libre accès aux locaux de la Société et de ses filiales, ainsi qu'aux informations lui permettant de solliciter tout renseignement ou document raisonnable relatif à la Société et à ses filiales, sous réserve du respect de ses obligations de confidentialité et d'un usage raisonnable de ce droit sans perturber le fonctionnement de la Société.
- b) Chaque Associé Qualifié pourra, à ses frais :
 - faire réaliser tout audit juridique, comptable ou financier de la Société ou de ses filiales ;
 - mandater tout conseil tiers de son choix dans le cadre de l'exercice de ce droit d'information et d'audit.

Ce droit ne pourra être exercé par chaque Associé Qualifié qu'à la condition de ne pas perturber de manière déraisonnable le fonctionnement normal des activités de la Société ou de ses filiales et dans la limite d'une fois par an.

L'Associé Qualifié exerçant ce droit d'audit informera les autres Associés Qualifiés de l'exercice de ce droit et communiquera à tous les associés, ainsi qu'à la Société, dans un délai raisonnable, les résultats de l'audit réalisé.

- c) Les Associés Qualifiés pourront également poser des questions spécifiques au(x) Commissaire(s) aux comptes de la Société sur les états financiers de l'exercice concerné.

TITRE III – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 – PRÉSIDENT – DIRECTEUR(S) GÉNÉRAL(AUX)

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié, et, le cas échéant, par un ou plusieurs Directeur(s) Général(aux).

14.1 Président

14.1.1 Désignation

Le Président est nommé par décisions du Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, l'intéressée doit notifier immédiatement à la Société le nom de son représentant permanent, sauf si celui-ci figure dans la décision de nomination. La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était Président en son nom propre.

Les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

14.1.2 Durée des fonctions – Rémunération

La durée du mandat du Président est fixée par le Comité de Supervision et peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de l'intéressé est renouvelable sans limitation.

Le Président a droit à une rémunération au titre de ses fonctions, déterminée par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée. Il peut également obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.

14.1.3 Cessation des fonctions

Les fonctions du Président prennent fin :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination (le cas échéant) ; ou
- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois (3) mois. Ce délai pourra être réduit par le Comité de Supervision ; ou
- par la révocation, décidée par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée, sans juste motif et sans aucune indemnité.

Les fonctions du Président prennent également fin de plein droit :

- s'il est une personne physique, en cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise, son incapacité, sa faillite personnelle ou encore son décès ; et

- s'il est une personne morale, en cas de dissolution, de mise en redressement ou de liquidation judiciaire.

14.1.4 Pouvoirs

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représente celle-ci à l'égard des tiers.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés et des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés, à l'associé unique ou au Comité de Supervision par la loi et les présents Statuts, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Toutefois, la décision qui nomme le Président peut valablement limiter ses pouvoirs, en particulier en décidant qu'ils seront subordonnés à l'accord préalable du Comité de Supervision et/ou de la collectivité des associés ou de l'associé unique, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers.

La Société est engagée, même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

14.1.5 Délégations de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

14.2 Directeur(s) Général(aux)

La Société peut également être représentée, dirigée et administrée par un ou plusieurs Directeur(s) général(aux), personne(s) physique(s) ou morale(s) pouvant ou non avoir la qualité d'associé(s) ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personne(s) physique(s), de salarié(s).

14.2.1 Désignation

Chaque Directeur général est nommé par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Directeur général, l'intéressée doit notifier immédiatement à la Société le nom de son représentant permanent, sauf si celui-ci figure dans la décision de nomination. La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était Directeur général en son nom propre.

Les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et

encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

14.2.2 Durée des fonctions – Rémunération

La durée du mandat d'un Directeur Général est fixée par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée. Le mandat peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de l'intéressé est renouvelable sans limitation

Les modalités de sa rémunération sont déterminées par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée. Chaque Directeur général peut obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat.

14.2.3 Cessation des fonctions

Les fonctions d'un Directeur général prennent fin :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination (le cas échéant) ; ou
- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois (3) mois. Ce délai pourra être réduit par le Comité de Supervision ; ou
- par la révocation, décidée par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée, sans juste motif et sans aucune indemnité.

Les fonctions d'un Directeur général prennent également fin de plein droit :

- s'il est une personne physique, en cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise, son incapacité, sa faillite personnelle ou encore son décès ; et
- s'il est une personne morale, en cas de dissolution, de mise en redressement ou de liquidation judiciaire.

14.2.4 Pouvoirs

Chaque Directeur général assume, sous sa responsabilité, aux côtés du Président, la direction générale de la Société et représente celle-ci à l'égard des tiers.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés et des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés, à l'associé unique, au Comité de Supervision ou au Président par la loi et les présents Statuts, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Il rend compte périodiquement au Président des décisions qu'il a prises et des actes conclus au nom et pour le compte de la Société.

Toutefois, la décision qui nomme un Directeur général peut valablement limiter ses pouvoirs, et notamment définir des limites au-delà desquelles l'intéressé ne pourra pas agir sans le consentement écrit et préalable du Président et/ou du Comité de Supervision et/ou de la collectivité

des associés ou de l'associé unique, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du (ou des) Directeurs général(aux) qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

14.2.5 Délégations de pouvoirs

Chaque Directeur général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

ARTICLE 15 – COMITÉ DE SUPERVISION

Il est institué un Comité de Supervision qui sera régi par les présents Statuts et par les stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés.

15.1 Composition du Comité de Supervision

Le Comité de Supervision de la Société sera composé de six (6) membres au minimum et de sept (7) membres au maximum.

Le Comité pourra également inviter toute personne de son choix qui pourra assister aux réunions du Comité de Supervision sans droit de vote, dans la mesure où la confidentialité peut être préservée et où cette personne n'est pas en situation de conflit d'intérêt avec la Société.

Les membres du Comité de Supervision peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales et peuvent être choisis en dehors des associés.

Quand le membre du Comité de Supervision est une personne morale, elle devra désigner un représentant permanent, qui sera nécessairement une personne physique.

15.2 Nomination – Renouvellement - Révocation

Les membres du Comité de Supervision sont nommés par décision collective ordinaire des associés pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le renouvellement de leurs fonctions, et leur révocation, interviendront dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que leur nomination. Entre deux décisions collectives des associés, les membres du Comité de Supervision pourront également être cooptés par les autres membres du Comité de Supervision, cette cooptation devant être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes

accomplies antérieurement par le Comité de Supervision n'en demeurent pas moins valables. Les membres sont toujours rééligibles.

Toute personne morale peut être nommée aux fonctions de membre du Comité de Supervision ou de censeur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, pour participer aux délibérations du Comité de Supervision et, généralement, pour exercer son mandat, un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Comité de Supervision ou censeur en son nom propre.

Les fonctions de membre du Comité de Supervision prennent fin (sans préavis) par la démission, la révocation, ou l'expiration du mandat du membre et, de plein droit (i) s'il est une personne physique, en cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise, son incapacité, sa faillite personnelle ou encore son décès, ou (ii) s'il est une personne morale, en cas de dissolution, de mise en redressement ou de liquidation judiciaire.

Les membres du Comité de Supervision peuvent être révoqués à tout moment par décision collective des associés, sous réserve de l'accord de l'associé qui l'a désigné, sans que cette décision n'ait à être motivée. La cessation, pour quelque cause que ce soit et qu'elle qu'en soit la forme, du mandat de membre de Supervision n'ouvre droit à aucune indemnisation.

15.3 Rémunération

La rémunération éventuelle des membres du Comité de Supervision sera déterminée par la collectivité des associés de la Société.

Ils auront droit au remboursement des frais engagés dans l'intérêt social, sur justificatifs.

15.4 Organisation et présidence du Comité de Supervision

Le Comité de Supervision n'est en aucun cas un organe de gestion de la Société. Il n'a aucun pouvoir propre de décision relativement à la gestion de la Société. Néanmoins, le Comité de Supervision a pour mission de superviser les grandes orientations stratégiques de la Société.

Le président du Comité de Supervision est élu parmi ses membres par le Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée et a pour mission d'organiser et de diriger les travaux du Comité de Supervision. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les membres du Comité de Supervision sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité de Supervision à une réunion, le Comité de Supervision désigne un président de séance parmi les membres présents.

15.5 Réunions et délibérations du Comité de Supervision

Le Comité de Supervision se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et au minimum quatre (4) fois par an, sur convocation de son président ou du Président de la Société.

La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation et peut être convoquée par tout moyen écrit (y compris par courrier électronique). La convocation, qui

mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date de la réunion, sauf (i) en cas d'urgence dûment justifiée ou (ii) si tous les membres du Comité de Supervision sont présents ou représentés ou ont consenti à la tenue de la réunion, auquel cas le délai de convocation peut être réduit ou supprimé.

Au moins deux (2) membres du Comité de Supervision peuvent également demander au président du Comité de Supervision de convoquer une réunion, en lui transmettant l'ordre du jour proposé. Cette demande est contraignante, et le président du Comité de Supervision devra convoquer la réunion sans délai.

La convocation précise la date, l'heure, le lieu ou les modalités de participation à distance (visioconférence, audioconférence, etc.), ainsi que l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points inscrits.

Les réunions peuvent se tenir par tout moyen de communication permettant l'identification des participants et leur participation effective. Les membres participant à distance sont réputés présents.

Tout membre peut demander des documents ou informations complémentaires auprès du président du Comité de Supervision ou du Président de la Société.

Tout membre peut proposer l'ajout d'un point à l'ordre du jour, avant ou pendant la réunion, sous réserve de l'accord unanime des autres membres.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du Comité de Supervision.

Les décisions du Comité de Supervision peuvent également s'exprimer par un consentement unanime des membres du Comité de Supervision (i) donné dans un acte signé par l'ensemble desdits membres ou (ii) dont le vote est communiqué par courrier électronique, à condition que ces décisions soient ensuite consignées par la société dans un document consolidé.

Un procès-verbal sera établi par le président du Comité de Supervision à la suite de chacune de ces réunions et transmis à chacun des membres du Comité de Supervision à la première des deux dates suivantes : (i) quinze (15) jours calendaires après la réunion concernée ou (ii) dix (10) jours ouvrés avant la prochaine réunion du Comité de Supervision. Il devra être approuvé lors de la prochaine réunion du Comité de Supervision et être signé par le président du Comité de Supervision (ou du président de séance) ou, si ce dernier n'est pas un membre indépendant, par le président du Comité de Supervision (ou du président de séance) et un autre membre.

Les procès-verbaux mentionnent les noms ou dénomination sociale des membres présents ou représentés et celui des membres absents.

Ces procès-verbaux sont reproduits sur un registre spécial, tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président de la Société, un Directeur général ou le président du Comité de Supervision.

15.6 Décisions du Comité de Supervision

15.6.1 Quorum

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, le Comité de Supervision ne délibère valablement que si au moins, sur première convocation, les deux tiers (2/3) et, sur deuxième convocation, la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

15.6.2 Majorité

Chaque membre du Comité de Supervision dispose d'une voix.

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, les décisions soumises à l'approbation préalable du Comité de Supervision sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés, à l'exception des Décisions Réservées (telles que définies ci-après) qui sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des droits de vote des membres du Comité de Supervision présents ou représentés (la « **Majorité Qualifiée** »).

15.7 Attributions du Comité de Supervision – Décisions Réservées

Chaque membre du Comité de Supervision reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le Comité de Supervision peut décider la création de comité d'études, chargés d'étudier les questions que le Comité de Supervision ou son président lui soumet.

Le Comité de Supervision devra être obligatoirement consulté, et son approbation sera nécessairement requise, avant que la Société, les associés ou tout organe de gouvernance ne prenne(nt) une décision figurant dans la liste des Décisions Réservées figurant en **Annexe 1** des présents Statuts, ces dernières devant être approuvées à la Majorité Qualifiée, sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés.

15.8 Censeurs

Les associés peuvent, par décision collective à titre ordinaire et sur proposition du Comité de Supervision, nommer des censeurs. Le Comité de Supervision peut également nommer des censeurs en cas de vacance, sous réserve de ratification par la plus prochaine décision collective des associés.

Les censeurs sont convoqués à toutes les réunions du Comité de Supervision. Ils bénéficient du même accès à l'information que les membres dudit comité et reçoivent l'ensemble des convocations, documents et informations transmis aux membres du Comité de Supervision.

Les censeurs n'ont aucun droit de vote sur les décisions soumises au Comité de Supervision. Leur présence n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum.

Ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Ils peuvent toutefois prétendre au remboursement des frais et dépenses dûment justifiés engagés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

TITRE IV – CONTRÔLE

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

16.1 Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, lorsque la loi l'exige, et sans préjudice de la possibilité de procéder facultativement à leur nomination, le contrôle de la Société pourra être exercé par un ou plusieurs Commissaire(s) aux comptes nommé(s) par décision de l'associé unique ou décision collective ordinaire des associés.

16.2 Le(s) Commissaire(s) aux comptes titulaire(s) et – le cas échéant – suppléant(s) sont nommés pour une durée de six (6) exercices si leur nomination relève d'une obligation légale. Cette durée peut être réduite à trois (3) exercices si elle résulte d'une décision volontaire. Ils sont toujours rééligibles.

16.3 Le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, sont, selon le cas, convoqués à toutes les assemblées ou avisé de toute consultation des associés ou de toute conclusion de tout acte sous seing privé des associés, en même temps que les associés et selon les mêmes formes. Ils reçoivent alors, sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux associés. Ils peuvent communiquer aux associés ou à l'associé unique leurs observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute autre question de leur compétence, par écrit en cas de décision unanime.

16.4 Le(s) Commissaire(s) aux comptes doivent remettre au Président les rapports prescrits par la loi, de manière que ceux-ci puissent être tenus à la disposition des associés dans les délais réglementaires.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

17.1 Les conventions qui peuvent être passées directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses Directeurs Généraux, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les articles L.227-10 et suivants du code de commerce.

Le Président doit faire un rapport à l'associé unique ou à la collectivité des associés lors de chaque assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes ou, le cas échéant, aviser le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, des conventions intervenues soit directement ou indirectement, soit par personne interposée entre les personnes intéressées et la Société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, présentent aux

associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année collectivement sur ce rapport dans les conditions de majorité des décisions ordinaires.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

17.2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

17.3 Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les conventions intervenues entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, sont simplement mentionnées sur le registre des décisions.

TITRE V – DÉCISIONS DE LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 18 – PRINCIPES

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés et des Décisions Réservées du Comité de Supervision, les décisions suivantes relèvent de la seule compétence de l'associé unique ou de la collectivité des associés :

- l'approbation des comptes annuels (sociaux et le cas échéant consolidés) et l'affectation du résultat dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social,
- l'émission de valeurs mobilières ou de titres donnant accès au capital de la Société,
- l'émission d'obligations,
- la création et/ou la transformation d'actions de préférence, la modification de leurs caractéristiques,
- la nomination, le renouvellement et la révocation des membres et censeurs du Comité de Supervision,
- la nomination et le renouvellement du ou des Commissaire(s) aux comptes,
- l'approbation des conventions réglementées,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- la fusion, la scission de la Société, la transmission universelle du patrimoine ou les apports partiels d'actifs réalisés par (ou au profit de) la Société,
- la prorogation de la durée de la Société,
- la transformation de la Société,
- la décision de poursuivre ou non l'activité de la Société dans l'hypothèse où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social,
- la dissolution ou la liquidation de la Société,
- l'augmentation des engagements d'un associé,
- plus généralement, toute décision ayant pour effet ou pour objet de modifier, directement ou indirectement les Statuts sauf lorsque cette compétence a été explicitement dévolue au Président ou à un Directeur Général.

Les délibérations prises conformément à la loi, aux Statuts et à tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Toute autre décision relève du pouvoir du Président et, le cas échéant, du (ou des) Directeur(s) général(aux), sauf disposition contraire des Statuts ou de tout pacte d'associés ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés.

ARTICLE 19 – MODES DE DÉLIBÉRATIONS – QUORUM – MAJORITÉS – ASSEMBLÉES SPÉCIALES – DROIT D'INFORMATION

Les décisions relevant de la compétence de l'associé unique ou de la collectivité des associés sont adoptées selon les modalités suivantes.

19.1 Modes de délibération

Les décisions collectives sont prises à l'initiative, (i) du Président, ou (ii) directement d'un ou de plusieurs associés disposant d'au moins 5 % du capital et des droits de vote de la Société, ou (iii) le(s) Commissaire(s) aux comptes dans les conditions définies par la loi, ou (iv) par le liquidateur en cas de dissolution et liquidation amiable, soit en assemblée, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet), soit par courrier électronique avec accusé de réception.

Elles peuvent aussi s'exprimer par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Le ou les Directeur(s) Général(aux), ou le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, ou un mandataire de justice peuvent également convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L.225-103 du Code de commerce.

19.1.1 Assemblées d'associés

Les associés se réunissent en assemblée, sur convocation conforme au présent article, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens écrits huit (8) jours à l'avance. L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

La convocation précise la date, l'heure, le lieu ou les modalités de participation à distance (visioconférence, audioconférence, etc.), ainsi que l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points inscrits.

L'assemblée est présidée par le Président, ou (notamment en son absence) par un associé désigné par les associés y assistant.

Les associés peuvent assister à l'assemblée par visioconférence s'ils le demandent.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, y compris électroniques (ceci incluant tout document joint à un courrier électronique). En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

19.1.2 Consultations écrites

L'associé unique ou les associés dispose(nt) d'un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date d'envoi (par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour émettre son (leur) vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non » ou « abstention ».

La réponse dûment datée et signée par l'associé (le cas échéant par voie électronique) est adressée à la ou aux personnes qui ont pris l'initiative de la consultation, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

19.1.3 Délibérations par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), le président de séance établit dans les meilleurs délais, date et signe (le cas échéant par voie électronique) un exemplaire du procès-verbal de la séance indiquant :

- l'identité des associés participant aux délibérations, et le cas échéant des associés qu'ils représentent ;
- l'identité des associés ne participant pas aux délibérations (non-votants) ;
- le nom du président de séance ;
- l'ordre du jour ;
- pour chaque résolution, le sens des votes respectifs des associés (adoption, abstention ou rejet).

Le président de séance en adresse une copie par tout moyen à chacun des associés.

Les associés ayant participé aux délibérations lui en retournent une copie, dans les meilleurs délais, après signature (le cas échéant par voie électronique), par tout moyen (y compris par voie de pièce jointe à un courrier électronique).

En cas de mandat, une preuve des mandats lui est également envoyée avant l'ouverture des délibérations par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve (y compris par voie de pièce jointe à un courrier électronique).

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

Une décision est réputée être prise à l'endroit où se trouve le Président de la séance.

19.1.4 Courrier électronique

Le droit de vote peut être exprimé par voie de courrier électronique.

Ce courrier électronique contient le nom, l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi.

Le Président conserve une copie sur support papier du courrier électronique reçu et visible à l'écran de son ordinateur.

Pour que le courrier électronique soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision, un vote par « oui » ou par « non », soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé est considéré comme s'abstenant.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique, lié à l'envoi ou à la réception du courrier électronique.

19.1.5 Acte sous seing privé

Les associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte.

L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document, qui doit être établi en autant d'exemplaires originaux qu'il y a d'associés signataires, plus un pour la Société, vaut prise de décision. Par dérogation, l'acte peut être signé électroniquement par l'intermédiaire d'un prestataire disposant des moyens techniques d'authentifier les signataires, auquel cas l'acte sera établi en un seul exemplaire réputé original.

Le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, sont tenus informés des projets d'actes emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté leur est adressée sur simple demande.

Cet acte doit contenir les conditions d'informations des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre, la nature précise de la décision à adopter et l'identité (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance) de chacun des signataires du document.

Un original de cet acte reste en possession de la Société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.

Cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès-verbaux, en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les nom et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président ou le Directeur général (s'il en a été nommé) établit des copies certifiées conformes de cet acte.

En cas d'associé unique, les décisions sont prises par la signature d'un acte sous seing privé par celui-ci.

19.2 Quorum

La collectivité des associés ne peut délibérer valablement que si les associés, présents ou représentés, ou votant par correspondance ou par courrier électronique, possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote.

19.3 Majorité

19.3.1 Décisions extraordinaires

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associé ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires et celle emportant décision de dissolution sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix exprimées par les associés présents et représentés ou votant par correspondance, sous réserve des décisions pour lesquelles la loi impose l'unanimité et de celles pour lesquelles les Statuts imposent des règles de majorité différentes.

19.3.2 Décisions ordinaires

Sous réserve des stipulations de tout pacte d'associé ou accord extrastatutaire équivalent conclu entre les associés, toutes les autres décisions, notamment les décisions concernant le(s) Commissaire(s) aux comptes ou l'approbation des comptes, sont prises à la majorité de 50 % des voix exprimées par les associés présents et représentés ou votant par correspondance plus une voix.

19.3.3 Dispositions communes

Les voix des associés s'étant abstenus ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

19.4 Assemblées spéciales

La décision de la collectivité des associés de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions de préférence n'est définitive qu'après accord de l'assemblée spéciale des associés (ou de l'unique associé) titulaire(s) d'action(s) de cette catégorie d'actions.

La décision de la collectivité des associés de réaliser une fusion ou une scission n'est définitive qu'après approbation par chaque assemblée spéciale des associés titulaire(s) d'action(s) (ou par chaque associé seul titulaire) de chaque catégorie d'actions.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement qu'aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires.

Une assemblée spéciale des associés titulaires d'une catégorie donnée d'actions de préférence est convoquée par le Président, le cas échéant sur demande de tout titulaire d'actions de ladite catégorie, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, lorsque tous les associés titulaires d'actions de la catégorie concernée sont présents ou représentés, l'assemblée spéciale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. Le Président adresse aux associés concernés les documents nécessaires à leur information.

L'assemblée spéciale peut se tenir en tout lieu indiqué dans la convocation (au siège social ou tout lieu en France ou à l'étranger).

L'assemblée spéciale est présidée par le Président de la Société ; à défaut, elle élit son président de séance parmi les associés concernés et présents.

À chaque assemblée spéciale est tenue une feuille de présence, signée à son entrée en séance par chaque associé présent ou titulaire d'un pouvoir de représentation, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance reçus dans les temps au siège social, signée par le président de séance et un associé.

Il est dressé un procès-verbal de la réunion tel qu'indiqué ci-dessous.

Chaque associé concerné a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens (y compris par voie de pièce jointe à un courrier électronique). Il peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire de vote par correspondance établi au préalable par le Président et auquel sont joints les documents et rapports transmis aux, ou mis à disposition des associés.

La réunion peut être organisée par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans tous les cas, le Président établit dans un délai de sept (7) jours à compter de la réunion l'assemblée spéciale, un projet du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- le mode de consultation ;
- le lieu, la date et l'heure de l'assemblée spéciale ;
- le nombre de voix des associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, par référence à la feuille de présence ;
- la liste des documents et rapports transmis aux associés ;
- un exposé des débats ;
- le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Dans un délai de sept (7) jours à compter de son expédition, les associés ayant pris part à l'assemblée spéciale (en personne ou par procuration ou ayant voté par correspondance) peuvent formuler leurs observations et demandes de rectification dudit projet par tous moyens de

communication écrite (en ce compris par courriel). En l'absence d'observations dans ce délai, le défaut de signature vaudra acceptation par chaque associé concerné du texte du procès-verbal.

Le Président établit alors le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le Président et un autre associé présent (le cas échéant par voie électronique) sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés.

Par dérogation à ce qui précède, les décisions des titulaires d'une catégorie d'actions peuvent donner lieu à une consultation écrite ou, conformément aux règles *mutatis mutandis* de l'article 19.1.5, faire figurer leurs décisions dans un acte sous seing privé.

19.5 Emploi de moyens de transmission électronique et de signature électronique

Pour l'ensemble des procédures relatives aux décisions collectives des associés, la transmission des documents requis par les Statuts ainsi que l'expression de tout vote peut se faire valablement par tous moyens électroniques, sous réserve que les moyens utilisés à cette fin soient admis comme moyens de preuve conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toute signature requise dans les Statuts pourra être apposée par tout procédé électronique fiable d'identification garantissant le lien entre l'acte signé et l'émetteur de la signature.

19.6 Droit d'information de l'associé unique ou des associés

Quel que soit le mode de consultation, l'associé unique ou les associés et, le cas échéant, le(s) Commissaire(s) aux comptes, doivent obtenir communication d'une information préalable par l'auteur de la consultation comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents, rapports et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Ces documents doivent être mis à leur disposition au siège social huit (8) jours au moins avant la date de la convocation d'assemblée ou de la date de leur consultation et seront transmis aux associés en même temps que la convocation.

ARTICLE 20 – PROCÈS-VERBAUX ET REGISTRES

Les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Ces feuilles ou ces registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le président de séance (le cas échéant par voie électronique).

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les noms des associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du président de séance, ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou par un mandataire habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs (le cas échéant par voie électronique).

TITRE VI – AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 22 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition du (ou des) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été nommé, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Le Président doit soumettre l'approbation des comptes à l'associé unique ou la collectivité des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, l'associé unique ou la collectivité des associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou les associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à chacun des associés, à titre de dividende.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

S'il en est distribué, les dividendes, réserves et acomptes sur dividende sont répartis entre les associés conformément à l'article 13.1 des Statuts.

ARTICLE 24 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes sont mis en paiement sur décision des associés ou de l'associé unique, à défaut, du Président, dans un délai maximum de neuf (9) mois, après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire.

L'associé unique ou les associés délibérant collectivement, statuant sur les comptes de l'exercice, a (ont) la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la Société.

ARTICLE 25 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou la collectivité des associés statuant à titre extraordinaire, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des

dispositions du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

ARTICLE 26 – COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le cas échéant, les délégués du Comité social et économique exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

En ce qui concerne les demandes d'inscriptions, émanant du Comité social et économique, des projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées, le Président en accusera réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen de télécommunication, dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur date de réception.

Ces projets de résolutions seront inscrits à l'ordre du jour et soumis à la collectivité des associés ou à l'associé unique.

ARTICLE 27 – DISSOLUTION-LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par les Statuts, sauf prorogation, par suite de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou de scission, ou par décision des associés ou de l'associé unique prononçant la dissolution anticipée.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée, dans les conditions de droit commun, dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. L'article 1844-5 du Code civil n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et du (ou des) éventuel(s) Directeur(s) Général(aux) ; le(s) Commissaire(s) aux comptes conservent leur mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Les associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, sa dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation », ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est réparti entre les associés conformément à l'article 13.1 des Statuts.

ARTICLE 28 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction du Tribunal de commerce du siège social.

Annexe 1

Décisions Réservées

Décisions Réservées du Comité de Supervision

Les décisions suivantes concernant la Société et/ou ses filiales sont soumises à l'approbation préalable du Comité de Supervision à la Majorité Qualifiée :

1. l'adoption du budget annuel et toute modification de celui-ci ;
2. toute modification de l'orientation stratégique de la Société ou tout changement substantiel de son activité ou de son secteur d'activité ;
3. toute modification substantielle des pratiques et règles comptables de la Société ;
4. tout engagement de dépenses opérationnelles ou d'investissement non prévu (ou dépassant le montant initialement prévu) dans le budget annuel, dont le montant dépasserait, en une ou plusieurs fois, 300.000 euros au total par exercice social ;
5. la conclusion, modification ou résiliation de tout contrat de crédit-bail, la mise en place de tout prêt, facilité de crédit ou, plus généralement, tout engagement entraînant un endettement ou une dette assimilée (à l'exclusion des crédits fournisseurs contractés dans le cadre normal des affaires), dès lors que le montant visé est supérieur à 250.000 euros et que l'opération n'est pas incluse dans le budget annuel ;
6. la création, mise en place ou octroi de toute sûreté ou autre garantie sur les actifs, ou toute opération ayant pour objet de garantir les obligations de toute personne ou entité ;
7. toute décision relative à l'acquisition, la cession ou le transfert d'une activité ou d'un actif significatif (y compris, sans s'y limiter, les droits de propriété intellectuelle et les résultats de recherche et développement), ainsi que toute licence sur la technologie ou les droits de propriété intellectuelle de la Société, à l'exception des licences accordées exclusivement à des fins de recherche et développement, dès lors que le montant en cause est supérieur à 250.000 euros ;
8. toute décision de création d'une nouvelle filiale, d'acquisition ou de transfert de titres ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital d'une autre société, ou toute ouverture ou fermeture de bureaux, succursales ou établissements ;
9. toute décision d'approbation, d'octroi ou de modification des conditions de tout instrument d'intéressement ou de participation au capital de la Société ;
10. toute décision relative à la conclusion d'un contrat de conseil ou d'assistance incluant une rémunération brute annuelle (fixe et variable) supérieure à 250.000 euros par exercice social (ajustée au prorata si la période concernée est inférieure à un exercice) ;
11. toute proposition ou décision relative à (a) une introduction en bourse (qu'il s'agisse ou non d'une Introduction Qualifiée) et (b) la nomination d'une banque d'investissement ou d'un conseiller financier dans le cadre d'une telle introduction en bourse ;

12. toute décision relative au recrutement, à la rémunération, au licenciement, à la révocation, à la rupture amiable ou à la modification du contrat de travail ou du contrat de mandat de tout dirigeant, salarié ou consultant de la Société ou ses filiales, dont la rémunération brute annuelle (fixe et variable) dépasse 250.000 euros par exercice (ajustée au prorata si la période concernée est inférieure à un exercice social), ou qui est un manager clé (cadre supérieurs ou dirigeants ayant des responsabilités stratégiques au sein de la société, en particulier ceux chargés de la direction générale, de la recherche et du développement et des fonctions financières) ;
13. toute décision relative à la conclusion d'une alliance stratégique, d'un contrat de licence technologique important ou de tout autre partenariat ou coentreprise ;
14. toute décision relative à l'engagement ou au règlement d'un litige, d'une réclamation, d'une procédure ou d'une instance judiciaire dont le montant sous-jacent dépasse 250.000 euros ;
15. toute décision relative à l'octroi, à l'engagement d'octroi ou la souscription de tout prêt ou d'avances au bénéfice de salariés, consultants, membres du Comité de Supervision, censeurs ou mandataires sociaux, sauf dans le cadre normal des affaires (avances de frais ou rémunérations) ;
16. l'acquisition, la cession ou la conclusion de tout bail immobilier ;
17. toute décision relative à la mise en place de régimes de retraite ou de prévoyance non obligatoires ou non usuels au bénéfice des salariés ;
18. toute décision relative à une augmentation générale des salaires ;
19. toute décision autorisant une augmentation du nombre d'instruments d'intéressement ou de participation au capital de la Société disponibles dans le cadre d'un plan existant, ou la création de nouveaux instruments d'intéressement, d'un plan d'intéressement ou de tout autre contrat similaire au bénéfice des associés, mandataires sociaux, salariés, prestataires ou consultants, étant précisé que toute attribution individuelle spécifique effectuée dans le cadre d'un plan existant devra être approuvée par le Comité de Supervision à la majorité simple ;
20. toute décision de fusion (y compris par constitution d'une nouvelle société), de scission, de cession, d'apport ou de licence portant sur tout ou une part substantielle des actions, biens ou actifs de la Société, ainsi que toute approbation de l'une de ces opérations ou d'une ou plusieurs opérations équivalant à une liquidation ou une dissolution ;
21. la conclusion, modification ou résiliation de tout contrat entre la Société ou ses filiales et un fondateur, mandataire social, administrateur, membre du Comité de Supervision, censeur ou associé, directement ou indirectement (notamment tout contrat avec une entité liée à ces personnes ou à un membre de leur famille) ;
22. toute décision relative à la distribution de dividendes ;
23. l'approbation des termes et conditions de tout plan d'intéressement ;

24. toute décision de nomination d'un intermédiaire financier ou d'un conseiller en vue de la réalisation de l'une des opérations mentionnées ci-dessus.

Pour éviter tout doute, toute décision relative au recrutement, à la rémunération ou au licenciement de tout dirigeant ou mandataire social (y compris le Président) de la Société ou de ses filiales sera soumise à l'approbation préalable du Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée.

En outre, toute décision expressément prévue dans le budget annuel dûment approuvé par le Comité de Supervision à la Majorité Qualifiée ne nécessitera pas de nouvelle approbation préalable au moment de sa mise en œuvre.

Pour éviter tout doute, toute question qui ne serait pas expressément mentionnée dans la liste ci-dessus mais qui relèverait des pouvoirs du Comité de Supervision en vertu des Statuts sera soumise au Comité de Supervision statuant à la majorité simple.